

1500677-63.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2315910/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21497101 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3254/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2315910 - DEL.POL.SALTO, 3254/21/610 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500677-63.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500677-63.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2315910/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21497101 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3254/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2315910 - DEL.POL.SALTO, 3254/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

FERNANDO THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 22h51min, na Rua Cristóvão Jaques, nº 47, Jardim Santa Cruz, em Salto/SP, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 07 (sete) porções de "cocaína", com peso aproximado de 10,41g (dez gramas e quarenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, naquela noite, no Jardim Santa Cruz, o réu guardava e trazia consigo diversas porções de "cocaína", todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros. Ocorreu que, na mesma noite, guardas municipais realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram o acusado. Ele, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, mas foi acompanhado, alcançado e detido na Rua Cristóvão Jaques. Durante a abordagem, o réu entregou sete porções de "cocaína" aos

agentes policiais, além do valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) e um aparelho de telefonia celular. Na ocasião, confessou informalmente que realizava o tráfico de drogas e que estava foragido. Neste contexto, o averiguado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

O réu notificado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.100/103).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (Fls. 102/103).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas durante a instrução. A Defesa, por sua vez, alegou, preliminarmente, a nulidade da prisão, bem como, no mérito, requereu a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

No que tange à nulidade alegada pela Defesa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é pacífico e nem vinculante, não sendo adotado por este Magistrado, que já se manifestou sobre a legalidade da prisão em flagrante na decisão de fls. 34/36, à qual faço remissão.

No mérito, o pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) auto de constatação preliminar (fl. 07), laudo do exame químico toxicológico (fls. 69/71 e 77/79), laudo da perícia realizada no celular apreendido (fls. 94/99) e prova oral.

A testemunha Roberasmo, guarda municipal, contou que realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram o acusado. Ele, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, mas foi acompanhado, alcançado e detido na Rua Cristóvão Jaques.

Durante a abordagem, o réu entregou sete porções de "cocaína" aos agentes policiais, além do valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) e um aparelho de telefonia celular. Na ocasião, confessou informalmente que realizava o tráfico de drogas e que estava foragido. Neste contexto, o averiguado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Rodrigo, também guarda municipal.

Interrogado o réu negou os fatos, narrando que os entorpecentes eram para consumo próprio e não para venda.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos. Ressalto, ainda, que o mero fato de os guardas municipais terem participado da prisão da acusada não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que, como dito, estão de acordo com as demais provas dos autos, além de não haver sequer indício de acusação injusta dos guardas contra o réu.

A perícia produzida no telefone celular do acusado (fls. 84/89 e fl. 254) também traz prova do envolvimento do acusado com a prática do comércio ilícito.

Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (trânsito em julgado em 13/08/2021- fl. 254) e que não há atenuantes a serem consideradas, majoro a pena em 1/5, perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu (fls. 18/19 e 254). Dessa forma, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.33/06 CONDENAR o réu FERNANDO THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência do réu e da natureza do delito, fixo regime inicial FECHADO para cumprimento de pena.
Não faculto ao réu recorrer em liberdade, já que continuam presentes os elementos que conduziram à decretação da prisão preventiva, especialmente diante da condenação.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Declaro, em favor da União, o perdimento dos bens e valores apreendidos (fls. 05/06), já que não comprovada a origem lícita, presumem-se provenientes do tráfico de drogas.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA